

RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO PROCESSUAL — COMARCA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Ação Penal Desmembrada nº 0023013-51.2021.8.19.0078

Réu: Júlio Pereira Marcos (Preso) | 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios

Data da Captura ao Vivo: Segunda-feira, 05 de outubro de 2026 às 15:46:50

1. RESUMO EXECUTIVO — MOVIMENTAÇÃO DE HOJE (05/10/2026)

Campo	Informação Oficial Registrada no TJRJ
Data da Movimentação	05/10/2026 (Hoje)
Tipo do Movimento	Envio de Documento Eletrônico
Localização Atual na Serventia	Aguardando Manifestação do Mp
Status Anterior	Recebimento em Cartório (02/10/2026) após Conclusão
Significado Prático	Cumprimento do Despacho do Juiz Carlos Gustavo (Fls. 1343): O Cartório abriu vista eletrônica formal ao Ministério Público para parecer sobre os pedidos de revogação de preventiva e relaxamento por excesso de prazo.
Próxima Etapa Automática	Manifestação do MP → Retorno imediato concluso ao Juiz Titular com nota de "PRIORIDADE" para decisão sobre a liberdade de Júlio.

2. CRONOLOGIA DETALHADA DOS AUTOS EM BÚZIOS (ÚLTIMOS 7 DIAS)

• 28/09/2026 — Juntada de Petição da Defesa Técnica:

O advogado Dr. Gabriel Alves Guimarães protocolou a petição com o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na instrução (143+ dias de inércia estatal sem designação de audiência do desmembrado) e revogação por ausência de contemporaneidade e extensão de benefícios (Art. 580 do CPP).

• 30/09/2026 — Conclusão ao Juiz Titular Dr. Carlos Gustavo Fernandes de Moraes:

Os autos foram conclusos ao novo magistrado titular, que proferiu o despacho histórico de Fls. 1343:

"Ao MP sobre a defesa apresentada, bem como sobre os pedidos de relaxamento e revogação de prisão. Após, voltem-me, com prioridade."

• 02/10/2026 — Recebimento no Cartório da 2ª Vara de Búzios:

Os autos baixaram do gabinete do magistrado para a serventia cartorária preparar o expediente de remessa.

• 05/10/2026 (HOJE) — Envio de Documento Eletrônico (Remessa ao MP):

O cartório processou a remessa eletrônica com abertura formal de vista ao Promotor de Justiça de Armação dos Búzios. O processo passou oficialmente para o status "Aguardando Manifestação do Mp".

3. IMPACTO TÁTICO E ESTRATÉGICO DA MUDANÇA DE HOJE

• 1. A engrenagem de Búzios está andando com velocidade real:

O prazo entre o despacho do juiz (30/09), a descida ao cartório (02/10) e a efetiva remessa ao MP (05/10) foi de apenas 2 dias úteis. Isso demonstra que o processo não está abandonado em prateleira e que a diligência presencial do Dr. Gabriel surtiu efeito prático imediato.

• 2. O papel da manifestação ministerial:

O Ministério Público é obrigado por lei a se manifestar antes de qualquer decisão que envolva liberdade ou relaxamento de cautelar. A remessa de hoje cumpre essa formalidade obrigatória do contraditório.

• 3. A ordem de PRIORIDADE vincula o retorno dos autos:

O ponto mais relevante de todo o cenário processual é a determinação expressa do juiz: "Após, voltem-me, com prioridade". Assim que a promotoria protocolar a sua cota (seja favorável, seja contrária), o processo não entra na fila ordinária de conclusões — ele vai direto para a mesa do magistrado com tarja de urgência.

- **4. Perfeita sincronia com o desfecho do STJ:**

Hoje também foi o dia em que o STJ disponibilizou no DJEN o não conhecimento formal do recurso por reiteração/supressão. A estratégia do Dr. Gabriel de não recorrer em Brasília e focar na 1ª Instância mostra-se 100% acertada, pois o palco decisivo da soltura de Júlio está exatamente em Búzios neste momento.

4. O QUE OCORRE NO APENSO DE RESE (0001140-87.2024.8.19.0078)

- **30/09/2026 — Certidão de Desmembramento Oficial:**

O cartório certificou formalmente que houve o desmembramento dos autos do recurso em relação aos réus **JÚLIO PEREIRA MARCOS** e Rodrigo Duarte de Souza no id 114.

- **Efeito Processual:**

O desmembramento definitivo do apenso assegura que eventuais recursos pendentes dos corréus soltos (como Emerson Ananias ou José Guilherme) não mais travem nem retardem a tramitação processual do caso de Júlio.

5. PRÓXIMOS PASSOS E PLANO DE AÇÃO IMEDIATO

- **Monitoramento Horário da Cota do Ministério Público:**

Acompanhar a devolução dos autos pela Promotoria de Justiça de Búzios via sistema e-Proc/TJRJ.

- **Contato e Diligência com o Cartório / Gabinete:**

Assim que o MP protocolar a manifestação, acionar o chefe de cartório para garantir o cumprimento imediato da ordem de "**PRIORIDADE**", colocando os autos na mesa do Dr. Carlos Gustavo.

- **Decisão Judicial Iminente:**

O magistrado terá em mãos todos os elementos para:

- Conceder a liberdade provisória com extensão aos corréus soltos (Art. 580 CPP);
- Relaxar a custódia por excesso de prazo manifesto (143+ dias de inércia instrucional); ou
- Aplicar medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) ou prisão domiciliar por necessidade do filho menor (Art. 318, IV do CPP).